

1500483-02.2021.8.26.0072

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Luiz Fernando Silva Oliveira

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 10/12/2022

... condenação da acusada pela prática de quatro furtos e não dezesseis, conforme postulado na peça acusatória.

3. Do furto qualificado por abuso de confiança

De acordo com as provas reunidas nos autos, reputo que a qualificadora do abuso de confiança não restou demonstrada. Conforme se extrai dos elementos colhidos nos autos, o vínculo entre a acusada e as vítimas era de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

2ª Vara

Avenida Osvaldo Perroni, 218, Bebedouro-SP - cep 14706-136

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500483-02.2021.8.26.0072 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500483-02.2021.8.26.0072

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2100833/2021 - 01º D.P. BEBEDOURO, 12313535 - 01º D.P. BEBEDOURO, 2802/20/912 - 01º

D.P. BEBEDOURO, 2100833 - 01º D.P. BEBEDOURO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SILVANA RODRIGUES GANDRA

Juiz de Direito: LUIZ FERNANDO SILVA OLIVEIRA

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou denúncia contra SILVANA RODRIGUES GANDRA qualificada nos autos, alegando os seguintes fatos:

Entre os dias 09 de dezembro de 2020 e 29 de dezembro de 2020, em hora incerta, na Rua São João, n. 420, nesta cidade e comarca de Bebedouro, a acusada subtraiu para si, com abuso de confiança, por dezesseis vezes, a quantia total de R\$7.540,00 (sete mil e quinhentos e quarenta reais) pertencentes a Odair Ribeiro, de 77 anos, e Ana Sanches Guerreiro, de 97 anos;

Segundo a denúncia, a acusada trabalhava como cuidadora da vítima Ana, fato que lhe permitia ter acesso à casa dela, mesmo quando a vítima não estava presente;

Aproveitando-se de tal condição, a acusada pegou o cartão e a senha da conta poupança n. 04552-4/500, da agência 0234, do Banco Itaú S/A de titularidade de Ana e do filho dela, Odair, e sem autorização ou conhecimento das vítimas, efetuou

vários saques, cuja quantia em dinheiro furtou para si;
A autoria dos furtos foi descoberta, em razão de diligências realizadas pela Polícia Civil.

Pediu a citação da ré para responder ao processo, e ao final, a sua condenação como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, c/c o artigo 71, caput, do Código Penal, por dezesseis vezes.

A denúncia veio acompanhada de boletim de ocorrência (fls. 04/05), relatório de investigação (fls. 42/45), e demais peças do inquérito policial, cujo relatório final encontra-se acostado a fls. 53/55.

A denúncia foi recebida em 21 de setembro de 2021 (fls. 65/66).

A acusada foi regularmente citada (fls. 70) e por advogado dativo apresentou resposta à acusação (fls. 75/77).

Em audiência de instrução (fls. 165/166) foram ouvidas as testemunhas Carmen Cristiano Fadel Messi, Dejair Aparecido Valentim e Rosilene Alves de Oliveira Silva. O parquet dispensou a oitiva das vítimas e a defesa dispensou a oitiva da testemunha remanescente. Em seguida realizou-se o interrogatório da acusada. Alegações finais sob a forma de memoriais do Ministério Público (fls. 167/169) requereu a parcial procedência da denúncia, por estar devidamente demonstrada a materialidade e autoria delitiva em relação a cinco saques (e não dezesseis), pugnando pela condenação da acusada.

Por seu turno, a defesa também apresentou alegações finais, sob a forma de memórias (fls. 170/172) pugnando pela absolvição da acusada ante a insuficiência probatória para desate condenatório e, subsidiariamente, em caso de condenação, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1. Materialidade delitiva

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), extrato bancário (fls. 06), pela prova oral colhida e pela confissão da acusada.

2. Autoria

Demonstrada a materialidade delitiva, resta avaliar os elementos de prova produzidos no que diz respeito à autoria do delito e sobre a responsabilidade criminal da acusada.

A testemunha Carmen Cristiane Fadel Messi, investigadora de polícia, relatou que realizou investigações para esclarecer o delito. As suspeitas em torno da acusada se iniciaram porque na época em que ocorreram os saques na conta das vítimas, a outra cuidadora da vítima Ana (identificada como Débora Cristina Cambrainha) relatou aos policiais que Silvana passou a adquirir móveis novos para sua residência, como sofá e fogão. A declarante afirmou, por fim, que em solo policial a acusada admitiu os saques.

A testemunha Dejair Aparecido Valentim, investigador de polícia, relatou que a vítima Odair registrou boletim de ocorrência, afirmando ter constatado a ocorrência de diversos saques, não realizados por ele, em conta poupança que ele possui de forma conjunta com sua mãe, a outra vítima Ana. Através do registro de monitoramento fornecido pelo banco Itaú, o declarante verificou pelas imagens que foi a acusada quem realizou alguns dos saques reclamados pela vítima, mas não todos. Ouvida em solo policial, a acusada admitiu a prática de cinco furtos, relatando que após os saques jogou o cartão próxima à linha férrea.

A testemunha Rosilene Alves de Oliveira Silva não presenciou dos fatos. Teve ciência do furto, e relatou que a acusada passava por necessidades financeiras à época dos fatos.

Em interrogatório, a acusada admitiu ter realizado quatro ou cinco saques de dinheiro da conta bancária das vítimas, e não dezesseis, conforme narrado na denúncia. No total, retirou a quantia de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos)

reais. À época dos fatos, passava por dificuldade financeira, com contas de energia elétrica e água em atraso e seu neto necessitava de medicamentos e fraldas.

No caso em testilha, aliada à confissão da acusada, tem-se as imagens geradas pelas câmeras de monitoramento da agência bancária (relatório de investigações - fls.

42/45) que apontaram a acusada como sendo a autora de quatro saques, quais sejam: um saque no dia 10/12/2020 no valor de R\$ 600,00; um saque no 11/12/2020 no valor de 540,00; um saque no dia 14/12/2020 no valor de R\$ 600,00 e o último saque, no dia 15/12/2020, também na quantia de R\$ 600,00 no valor total de R\$ 2340,00 (dois mil e trezentos e quarenta reais).

Por outro lado, o mesmo relatório de investigações apontou que, também pela análise das imagens do sistema de monitoramento da agência bancária, não foi possível identificar quem teria sido o autor dos demais saques, circunstância que evidencia que em favor da acusada deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, vez que sua negativa não pode ser infirmada pelas provas coletadas em juízo.

Sendo assim, o caso é de condenação da acusada pela prática de quatro furtos e não dezesseis, conforme postulado na peça acusatória.

3. Do furto qualificado por abuso de confiança

De acordo com as provas reunidas nos autos, reputo que a qualificadora do abuso de confiança não restou demonstrada. Conforme se extrai dos elementos colhidos nos autos, o vínculo entre a acusada e as vítimas era de trabalho, visto que exercia as funções de cuidadora da vítima Ana, mas não detinha a posse do cartão de conta poupança e não gerenciava as finanças das vítimas, motivo pelo qual afasto a qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

4. Da continuidade delitiva - art. 71 do Código Penal

Os furtos foram praticados num espaço de tempo inferior a 30 dias, e por isso, em razão de serem crimes da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, e mesmo modus operandis, aplico o disposto no art. 71 do Código Penal.

5. Dosimetria da pena

1ª fase: quanto às circunstâncias do art. 59 do CP, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

2ª fase: está presente a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f" do CP e está presente a atenuante da confissão, e por isso, compenso uma pela outra, e deixo de agravar ou atenuar a pena, mantendo-a no mínimo legal.

3ª fase: não incidem causas genéricas de diminuição da pena. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena pela continuidade delitiva pela prática de 4 infrações, aumenta-se a pena em 1/4 (um quarto), o que equivale a 3 meses de reclusão e 2 dias-multa.

Sendo assim, torno definitiva a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (hum trigésimo do valor do salário mínimo na data do fato).

Com fundamento nos princípios da necessidade e suficiência da pena e em consonância com o disposto no artigo 33, §2º, alínea c do Código Penal, o cumprimento de pena será no regime inicialmente aberto.

Com relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, com fundamento no artigo 44, inciso I, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, sendo uma de limitação de fim de semana e outra de prestação pecuniária de 1/2 (meio) salário mínimo para entidade cadastrada na VEC desta comarca.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão do Ministério Público, nos seguintes termos:

Condeno a ré, com fundamento no artigo 155, caput, cumulado com art. 71, todos do Código Penal, e aplico-lhe pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, no regime aberto, e 12 (doze) dias-multa, fixados no mínimo legal;

Substituo a pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direitos, sendo uma de limitação de fim de semana, devendo a ré recolher-se em sua residência nas sextas-feiras, a partir de 20:00 horas, até às 05:00 horas do sábado, e aos sábados, recolher-se a partir de 20:00 horas, até às 05:00 horas do domingo, e a outra restritiva de direitos, o pagamento de 1/2 (meio) salário mínimo para entidade cadastrada na VEC desta comarca;

Com o trânsito em julgado, oficie-se o Instituto de Identificação Estadual para preenchimento do boletim individual estatístico e o Tribunal Regional Eleitoral, para cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

Após o trânsito em julgado, expeça-se a guia de execução definitiva, encaminhando-se ao juízo das execuções penais;

Concedo para a sentenciada os benefícios da justiça gratuita, uma vez que ela foi assistida pelo Convênio OAB/Defensoria Pública;

Expeça-se certidão de honorários no valor máximo da tabela ao advogado nomeado;

Lance-se o nome da ré no Livro Rol dos Culpados, na forma da Lei.

P.I.

Bebedouro, 10 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA